CHOCOBERRY – FRESAS MEDELLÍN

# POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Versión 1.0 | Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

**Resumen en lenguaje sencillo**

- Pedimos solo los datos necesarios para preparar y entregar su pedido.
- **No vendemos** su información a nadie.
- Nunca le pediremos claves bancarias, PIN ni códigos de verificación.

## 1. Quiénes somos y a quién aplica

ChocoBerry – Fresas Medellín, emprendimiento familiar de Medellín (Colombia) dedicado a la elaboración y venta por encargo de fresas cubiertas de chocolate y detalles personalizados. Trabajamos **solo por encargo**, sin tienda física, con ventas por canales digitales y **entrega a domicilio**. No recibimos pedidos para el mismo día. ChocoBerry adopta esta Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales para garantizar los derechos a la privacidad, la intimidad y el buen nombre, y para dar cumplimiento al derecho constitucional de hábeas data (artículo 15 de la Constitución Política).

Esta política aplica a clientes, destinatarios de entregas y personas interesadas en nuestros productos, y se rige por la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.

## 2. Información que recolectamos

| Categoría | Ejemplos | Para qué se usa |
|---|---|---|
| Identificación y contacto | Nombre, apellidos, teléfono, correo; documento | Identificar al comprador y comunicarnos con él |
| Entrega | Dirección, municipio, barrio, indicaciones; nombre y teléfono de quien recibe | Coordinar el domicilio |
| Pedido | Productos, personalización, mensaje de la tarjeta, fecha solicitada | Preparar el pedido a su gusto |
| Pago | Comprobante o referencia de la transferencia | Verificar el pago anticipado y llevar soportes contables |

Recolectamos esta información directamente de usted, cuando nos escribe, hace su pedido o realiza el pago. No obtenemos datos de terceras fuentes.

ChocoBerry solo recolecta los datos necesarios para cada finalidad y no condiciona la venta a la entrega de datos que no sean indispensables para el pedido.

## 3. Para qué usamos su información

- Gestionar pedidos por encargo, confirmaciones, personalizaciones y entregas.
- Verificar el pago completo por transferencia (no recibimos pagos contra entrega).
- Informarle el estado del pedido.
- Prevenir fraudes, suplantaciones y errores.

## 4. Con quién la compartimos

No vendemos datos personales. Solo comunicamos lo estrictamente necesario a:

- **Domiciliarios:** nombre, dirección y teléfono de quien recibe, únicamente para entregar el pedido.
- **Herramientas digitales** que usamos para operar (mensajería, correo, almacenamiento en la nube): actúan como proveedores tecnológicos.
- **Entidades financieras:** al recibir su transferencia, su banco y el nuestro conocen los datos propios de la operación.
- **Autoridades competentes**, cuando la ley o una orden válida lo exija.

## 5. Seguridad de la información

Protegemos sus datos con medidas razonables: cuentas con claves robustas, copias de seguridad y reserva de la información. No compartimos listados ni capturas de pantalla con datos personales en espacios públicos. Ninguna medida tecnológica garantiza seguridad absoluta; si ocurre un incidente que afecte sus datos, actuaremos para contenerlo.

> **Importante: proteja sus claves**
>
> ChocoBerry **nunca** solicitará contraseñas de su correo, redes sociales o banco, claves bancarias, PIN, números de tarjeta ni códigos de verificación. Si alguien se los pide a nombre nuestro, no los entregue y avísenos. Si en el futuro habilitamos cuentas de usuario propias, las contraseñas se almacenarán cifradas (hash), nunca en texto legible.

## 6. Cuánto tiempo conservamos los datos

Conservamos los datos durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas, y cumplir deberes legales. Después se archivan con acceso restringido.

## 7. Sus derechos

Usted puede conocer, actualizar y rectificar sus datos; saber cómo usamos su información;

## 8. Menores de edad y datos sensibles

No dirigimos nuestras ventas a menores de edad ni solicitamos datos sensibles. Si usted nos informa voluntariamente una alergia o restricción alimentaria, es un dato de salud y, por tanto, sensible. Se usará **únicamente** para preparar ese pedido de forma segura. Si el pedido incluye datos de un menor (por ejemplo, su nombre en una tarjeta), se usarán únicamente para la personalización y bajo la responsabilidad de su representante.

## 10. Autorización para el tratamiento de datos personales

☐ Al marcar la casilla **declaro** que he sido informado(a) de que ChocoBerry – Fresas Medellín es responsable del tratamiento de mis datos personales; de las finalidades del tratamiento; de mis derechos como titular; del carácter facultativo de las respuestas sobre datos sensibles; y de dónde consultar la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales. **Autorizo** de manera previa, expresa e informada el tratamiento de mis datos para gestionar mi pedido y su entrega.

## 11. Cambios a esta política

Esta Política rige a partir de la fecha de su publicación y permanecerá vigente mientras ChocoBerry realice tratamiento de datos personales. Podrá modificarse para adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales o a mejores prácticas.Podemos actualizar esta política para adaptarla a cambios legales o a nuestra operación. La versión vigente estará disponible en nuestros canales digitales y, si el cambio es sustancial, se lo informaremos por medios razonables y solicitaremos nueva autorización cuando la ley lo exija.

## 12. Marco normativo

- **Constitución Política de Colombia**, artículos 15 y 20 (hábeas data, intimidad y acceso a la información).
- **Ley Estatutaria 1581 de 2012**, régimen general de protección de datos personales, y **Decreto 1074 de 2015** (que compila el Decreto 1377 de 2013).
- **Decreto 1074 de 2015**, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo (incorpora el Decreto 1377 de 2013).
- **Ley 527 de 1999**, sobre mensajes de datos y comercio electrónico, que respalda la validez de las autorizaciones otorgadas por medios electrónicos.
- **Ley 1480 de 2011** (Estatuto del Consumidor), en cuanto a la información al consumidor y las ventas a distancia.

### Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)

Conforme al Decreto 090 de 2018, deben inscribir sus bases de datos las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 UVT y las personas jurídicas de naturaleza pública. ChocoBerry, por su tamaño de emprendimiento familiar, no es actualmente sujeto obligado, y revisará esta condición periódicamente. En todo caso, cumple íntegramente los demás deberes de la Ley 1581 de 2012.

## 13. Definiciones

**Autorización:** consentimiento previo, expreso e informado del titular para el tratamiento de sus datos personales.

**Aviso de Privacidad:** comunicación verbal o escrita dirigida al titular, que informa sobre la existencia de esta Política, la forma de acceder a ella y las finalidades del tratamiento.

**Base de datos:** conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento (por ejemplo, registros de pedidos, y comprobantes).

**Dato personal:** cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

**Dato público:** dato que la ley o la Constitución determinan como tal, y los que no sean semiprivados, privados o sensibles.

**Dato semiprivado y privado:** datos de naturaleza reservada o íntima, o cuyo conocimiento interesa a su titular o a cierto sector (por ejemplo, dirección y teléfono).

**Dato sensible:** dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, como los relativos a la salud, el origen racial o étnico, las convicciones religiosas o políticas, la vida sexual o los datos biométricos.

**Destinatario de entrega:** persona que recibe el pedido por indicación del comprador; sus datos se tratan solo para realizar la entrega.

**Encargado del tratamiento:** persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos por cuenta del responsable.

**Responsable del tratamiento:** quien decide sobre la base de datos y el tratamiento; en este caso, ChocoBerry – Fresas Medellín.

**Titular:** persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento.

**Transferencia:** envío de datos por parte del responsable a otro responsable, dentro o fuera del país.

**Tratamiento:** cualquier operación sobre datos personales, como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

## 14. Compromisos

Para dar cumplimiento a esta Política, ChocoBerry se compromete a:

- Solicitar autorización a los titulares.
- Limitar el acceso a las bases de datos a las personas no participes del negocio.
- Proteger correo y aplicaciones de mensajería con contraseñas robustas, bloqueo.
- Mantener copias de seguridad de los registros de pedidos.
- No publicar capturas de pantalla, listados de clientes ni comprobantes de pago sin ocultar los datos personales.
- Pedir a domiciliarios y colaboradores el compromiso de confidencialidad y de uso de los datos solo para la entrega o labor encomendada.
- Actualizar periódicamente las bases de datos .
- Capacitar a los integrantes de la familia o colaboradores que manejen datos personales en el contenido de esta Política.